

1030952-70.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Cartão de Crédito

Magistrado: Guilherme Silva e Souza

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... sustentando, em apertada síntese, furto do cartão crédito por pessoa que frequentava sua casa, gastos em desconformidade com o padrão de consumo da correntista, sem anuência da ré às transações, além do vício do consentimento, pugnando, alternativamente, pela exclusão da multa, juros e atualização do débito.

Houve réplica, fls. 114/128.

Relatados.

FUNDAMENTO e DECIDO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara Cível

Avenida das Nações Unidas, n 22.939, 12 andar, vila almeida, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1030952-70.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1030952-70.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito

Requerente:

Banco Bradesco S.A.

Requerido:

Mileide de Barros dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Silva e Souza

Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de MILEIDE DE BARROS DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos, sustentando, em síntese, contrato de cartão de crédito VISA/PLATINUM de nº 4066559961622592 entabulado entre as partes, efetiva utilização do crédito à disposição do correntista, sem a quitação das faturas de consumo, saldo devedor no valor atualizado de R\$ 22.766,06. Deu valor à causa e juntou documentos às fls. 27/41.

Citada, a requerida apresentou sua defesa (fls. 75/81) sustentando, em apertada síntese, furto do cartão crédito por pessoa que frequentava sua casa, gastos em desconformidade com o padrão de consumo da correntista, sem anuência da ré às

transações, além do vício do consentimento, pugnando, alternativamente, pela exclusão da multa, juros e atualização do débito.

Houve réplica, fls. 114/128.

Relatados.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do CPC, dispensada a produção de outras provas, se não as documentais já carreadas aos autos.

Sem preliminares, ao mérito.

A ação é procedente.

Em que pese a aplicação do CDC ao caso presente, em vista da típica relação de consumo, inviável a inversão do ônus da prova, quer pela inverossimilhança do alegado, quer pela ausência de hipossuficiência em relação à prova pretendida.

Com efeito, a contratação entre as partes restou incontroversa, bem como a inadimplência ao débito apontado, inclusive efetivo consumo no cartão de crédito contratado, seja pelas provas acostadas aos autos, seja pela confissão em defesa.

De fato, inequívoca a culpa exclusiva da vítima no caso concreto, consumidora, não tendo agido com a mínima diligência exigível do chamado "homem médio".

Ora, disponibilizar seu cartão e senha bancários a terceiros, caracteriza conduta negligente da demandante no episódio dos autos, excluída a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo material advindo, aplicável à hipótese a excludente da responsabilidade civil prevista no artigo 14, §3º, II, do CDC, culpa exclusiva do consumidor, exatamente a hipótese dos autos.

De outro lado, nada tinha a requerida a fazer em defesa da correntista, na medida em que sequer foi comunicada previamente da fraude em curso, utilizada, inclusive, senha de uso pessoal e intransferível da autora, sem qualquer falha na segurança do sistema.

Ademais, conforme se depreende das faturas do período de 12/2020 a 06/2021, carreadas às fls. 28/41, a ré possui histórico de gastos em valores elevados em período anterior ao furto noticiado, não convencendo a alegação de desconhecimento das transações, aceitos os débitos das faturas em sua conta corrente por meses seguidos, sem impugnação qualquer à cobrança.

Assim, malgrado lamentável o desfecho, não se trata aqui, na essência, de eventual vício do serviço prestado. A respeito do tema: "RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - SAQUES INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ART. 14, § 3º DO CDC - IMPROCEDÊNCIA. 1 - Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários. (RESP 602680/BA, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.08.2002). 2 - Fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexistiu ou que, apesar de existir,

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). 3 - Recurso conhecido e provido para restabelecer a r. Sentença" (STJ - Resp 601805/SP - 4ª Turma - Rel. Min. Jorge Scartezini - j. 20/10/05).

Na mesma linha: "Indenização. Ação anulatória de dívida, cumulada com danos morais. Correntista vítima de golpe realizado por falsários. Fornecimento de cartão bancário e possíveis dados, que possibilitou a realização de transações em seu nome. Sentença de improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Configuração de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC. Ausência de falha na prestação do serviço bancário. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Recurso impróvido" (TJ-SP - 17ª Câmara de Direito Privado - Apelação n. 0000347-21.2010.8.26.0604 - Relator: Erson de Oliveira - dj. 29/02/12).

Por fim, o instrumento firmado entre as partes indica claramente os encargos incidentes sobre o valor principal da dívida, sem qualquer abusividade caracterizada, remuneração do capital típica do sistema financeiro.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar a requerida ao pagamento ao autor do valor de R\$ 22.766,06, a ser atualizado desde o ajuizamento da ação pela tabela do TJ-SP, incidindo juros legais de 1% ao mês desde a citação.

Em tempo, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em vista da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sem prejuízo, consideradas as circunstâncias do caso, profissão remunerada declarada, valor do contrato objeto da demanda, contratação de advogado particular e outras, presumível a condição financeira favorável da postulante, incompatível com a pretensa pobreza, razão pela qual indefiro a gratuidade processual postulada.

Para interposição de eventual recurso, o valor deverá corresponder a 4% (quatro por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o disposto na Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA